

1515613-20.2019.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos de Campos Machado Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 19ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/02/2022

... - Assunto

Processo Digital - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Indiciado:

FELIPE OLIVEIRA DA SILVA

Vistos.

Felipe Oliveira da Silva foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", c.c. o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 27.06.2019, por volta das 22:45 horas, trazia consigo, para fim de tráfico, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

19ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1515613-20.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1515613-20.2019.8.26.0228

Classe - Assunto

Processo Digital - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Indiciado:

FELIPE OLIVEIRA DA SILVA

Vistos.

Felipe Oliveira da Silva foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", c.c. o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 27.06.2019, por volta das 22:45 horas, trazia consigo, para fim de tráfico, 11 porções de maconha e 25 de cocaína.

Na instrução foi ouvida uma testemunha de acusação, seguindo-se o interrogatório do réu.

As partes debateram em audiência, o MP requerendo a condenação e a defesa a absolvição.

É o relatório.

Decido.

A materialidade delitiva está consubstanciada a fls. 21/22, 24/26 e 172/173.

O PM Leandro reconheceu o réu em juízo e informou que ele caminhava ao lado de uma jovem, tendo jogado uma sacola no mato ao perceber a aproximação policial.

Abordado, na sacola encontraram os entorpecentes.

Interrogado, Felipe confessou o tráfico e que estava em companhia da menor, cuja data de nascimento consta do documento de fls. 185. Presente, pois, a causa de aumento de pena, que é objetiva.

Isso posto, julgo PROCEDENTE a ação penal, para condenar o réu Felipe Oliveira da Silva como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

Passo a dosimetria da pena.

O réu é primário, de bons antecedentes, menor de 21 anos à época dos fatos e confesso. Assim, fixo-lhe a pena no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias multa. Faz jus ao benefício do artigo 33, parágrafo 4º, da lei de drogas, reduzindo sua pena em 2/3 em função da quantidade, o que perfaz 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias multa.

Por conta da causa de aumento de pena pelo envolvimento de menor, procede-se a elevação de 1/6, perfazendo em definitivo 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 193 dias multa, cada um no valor de 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Considerando as condições amplamente favoráveis do réu e a pouca quantidade de drogas, é possível equipará-lo ao pequeno traficante. Daí, com apoio na jurisprudência do E. STF, substitui-se sua pena privativa de liberdade pela de prestação de serviços à comunidade, por igual período, mais 10 dias multa, adotado o critério acima indicado.

Por paralelismo e melhor adequação, o regime inicial de cumprimento de pena, se o caso, será o aberto. Faculto-lhe recorrer em liberdade.

Oportunamente, lance-se o seu nome no rol dos culpados.

P.R.I.

São Paulo, 02 de fevereiro de 2022.

Antonio Carlos de Campos Machado Junior
Juiz de Direito